جامعة الشارقة

مجلة جامعة الشارقة

دورية علمية محكمة

للعلوم الشرعية والقانونية



المجلد 10 ، العدد 2

صفر 1435 هـ / ديسمبر 2013 م

الترقيم الدولي المعياري للدوريات 2320-1996

القرصنه البحريه في القانون الدولي وتطبيقات الدول دراسة حالة الصومال

زايد علي زايد

كلية القانون- جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام 2012-03-12 **تاريخ القبول 2012-09-30**

ملخص البحث

تحتل القرصنه البحرية اليوم انتباه العالم ، لأنها أصبحت ظاهرة سلبية على المجتمع الدولي باسره. لقد كانت القرصنه البحرية قديما مرتبطه ارتباطا وثيقا بحركة التجارة البحرية. ولكن القضية اليوم تختلف من حيث البحث عن إيجاد قواعد قانونية لم تكن موجودة في تلك الحقبة تحرم وتمنع وبشكل صريح جريمة القرصنة. وتدريجيا مع مرور الزمن نشأت علاقة القانون بالقرصنة وأدرك المجتمع الدولي أهمية صيانة وحفظ أمن السفن وسلامتها في عرض البحار، وأبرمت عدة اتفاقيات دولية تعرضت في موادها إلى تحريم القرصنة واعتبرتها جريمة دولية. لذلك، فان البحث يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

أ- تحديد المسئولية القانونية للدول فيما يتعلق بالقرصنة ب- التبصير بالإبعاد القانونية لظاهرة القرصنة البحرية. ج- إبراز موقف القانون الدولي ومختلف الدول من القرصنة البحرية. د- دراسة وبحث السبل الكفيلة للحد من ظاهرة القرصنة البحرية. هـ- إبراز دور المنظمات الدولية وجهودها الرامية إلى محاربة القرصنة البحرية. ولتحقيق هذه الأهداف تم تقسيم البحث إلى مقدمه وأربعة مباحث وخاتمه حسب الآتي: المبحث الأول ويتناول تاريخ القرصنة البحرية في ثلاثة مطالب رئيسية، تاريخ لقرصنة البحرية في العصور ماقبل الميلاد، ويتناول المطلب الثاني تاريخ لقرصنة البحرية في العصور مابعد الميلاد بينما يتناول المطلب الثالث تاريخ لقرصنة البحرية في العصر الحديث. ويتناول المبحث الثاني تعريف القرصنة البحرية واركانها، حيث يتناول المطلب الأول تعريف القرصنة البحرية في الفقه الدولي ، والمطلب الثاني يتناول تعريف القرصنة البحرية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. ويدور المطلب الثالث حول القرصنة البحرية وفقا لاتفاقية روما عام 1988 واتفاقية ريكاب عام 2004، والمطلب الرابع فيتناول الاختصاص القضائي في محاكمة القراصنة الصوماليون. والمبحث الثالث يتناول أسباب القرصنة البحرية في سواحل الصومال واثارها، ويتناول المبحث الرابع الموقف الدولي من ظاهرة القرصنة الصومالية و دوره في مكافحة القرصنة.

المقدمة:

لاشك أن القرصنة تحظى حاليا باهتمام حيوي من اهتمامات المجتمع الدولي ، وأصبحت الشغل الشاغل للدول قاطبة لما تمثله من خطورة وتهديد للأمن والسلم الدوليين. لقد كانت القرصنة في العصور القديمة جزءاً لا يتجزأ من حركة التجارة، ولكنها لم تحظَ بالدراسة القانونية وتجذير الظاهرة، وهذا ناتج من عدم وجود قواعد قانونية محددة تجرم القرصنة و تحظر أعمالها، بالرغم من إدراك خطورتها، كما أن الدول حينها لم تتخذ أية إجراءات تفرض عقوبات على ممارسة القرصنة. ولم تبقِ الحال على ما هي عليه بخصوص هذه الظاهرة، ولاسيما بعد توثيق هذه الظاهرة بالقانون؛ إذ إبرام عدة اتفاقيات دولية تعرضت من ضمن موادها إلى القرصنة وعدتها جريمة دولية وعرّفتها، وبينت الأعمال المشكّلة لهذه الجريمة، وأدانتها، وحظرت ارتكابها عالمياً. واليوم ينصب الاهتمام بالقرصنة أكثر وهناك الدعوات الملحّة للاهتمام بها وبخاصّة اذا ماعرفنا أنّ العالم اليوم يعتمد على الطرق البحرية التي تشكّل عصب التجارة لنقل المواد التجارية، والبضائع، والبترول، والمواد الخام بين دول العالم، ويسعى إلى إيجاد كل الثوابت التي تدعم استقراره وأمنه.

ومع تطورات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مياه البحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية و خليج عدن التي خلقت نوعا من التساؤلات والاهتمام، أصبحت القرصنة لها اهتمام كبير من لدن الدول دون أن تأخذ حقها من الدراسة القانونية لهذه الظاهرة بالرغم من أهميتها التي تتمثل في آثار خطيرة في أمن الملاحة و التجارة الدوليين، لذلك كانت هذه الدراسة لإبراز موقف القانون الدولي، وموقف الدول منها، ثم كيفية معالجة هذه المشكلة.

المبحث الأول

تاريخ القرصنة البحرية خلال العصور

يتناول هذا المبحث تاريخ القرصنة البحرية في العصور القديمة والعصور الوسطى وصولا إلى العصر الحديث للوقوف على جذورها التاريخية، وسيتم التعرض لتاريخ القرصنة في ثلاثة مطالب أساسية. سيتناول المطلب الأول تاريخ القرصنة البحرية في عصور ما قبل الميلاد، ويتناول المطلب الثاني تاريخ القرصنة البحرية في عصور ما بعد الميلاد، وأما المطلب الثالث فسيدور حول تاريخ القرصنة البحرية في العصر الحديث.

المطلب الأول: تاريخ القرصنة البحرية في عصور ما قبل الميلاد:

يعود تاريخ القرصنة البحرية إلى أكثر من ثلاثة ألاف عام قبل الميلاد في البحر المتوسط أبّان نمو التجارة البحرية المكثفة بين جزيرة كريت ومصر وفنيقيا. وكانت القرصنة على شكل مجموعات من الذين يعيشون على سواحل صقلية، وتهاجم السفن التي تكون بمفردها وتهاجم الموانئ والمراسي التي ليس لها دفاعات قوية.[1] وفكرة التصدي لهذه السفن كانت فكرة سكان جزيرة تكريت، وتبعهم في ذلك الفراعنة المصريون، الذين ركبوا أمواج البحر الأبيض المتوسط خلال أسطول حربي واجه بقوة القرصنة وحد من سطوتهم على المدن ونهب الممتلكات من

أراضي الدول التي تصلها سفنهم، وقاموا خلالها بأسر البشر وكانوا لايفرقون في ذلك بين طفل ورجل أو مسن. ولقد أشار كرزستوف إلى اكتشاف وثائق تاريخية ومخطوطات على ألواح من الطين تعود إلى عام 1350 ق.م أبان عهد الملك اخناتون تدل على أن هناك اعمال قرصنة في البحر المتوسط وعموم شمال إفريقيا.[2] وبما أن القرصنة تعتمد على السفن وأسواق شراء السلع المنهوبة فكان لتوافر الغابات والأيدي الماهرة في الصناعة وأسواق المبادلة التجارية دور كبير في نموها حسب وجود تلك الإمكانات اللازمة والمناخ الذي يؤهلها للنمو. وبعد قرون من تاريخ بداية تلك الظاهرة بدأت الشواطئ الإغريقية تشهد حركة منتظمة وتكونت ثروة ملك أسبارطة من تلك الأنشطة التي تعتمد على القرصنة والنهب والسلب، حتى القرن الثامن لدن الميلاد إذ بداء الفينيقيون والإغريق على حد سواء في إنشاء مستعمرات تكاد تكون في جميع أرجاء البحر الأبيض المتوسط، ونظرا إلى التحديات والتنافس الذي كان سببًا في اللجوء إلى أعمال القرصنة. حصل إصرار الإغريقيين على محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها فيما بعد حتى جعلها تختفي، ولكن سرعان ما ظهرت للعلن مرة أخرى في القرن الرابع قبل الميلاد نتيجة تفكك إمبراطورية أثينا.[3]

وفي القرن الثالث قبل الميلاد اختار حكام المدن الساحلية للبحر الأبيض المتوسط التعاون مع القرصنة خوفا على دولهم ومحاولة لإيجاد وسيلة يتم بها درء خطرهم وتوفير الحماية لانفسهم، وتعتبر هذه المدة الأولى من تاريخ القرصنة التي جرت قبل الميلاد. فهذه المرحلة مثلما أكدتها الواح الطين التي وجدت عند الفراعنة، وأكدها القران الكريم في قصة نبي الله موسى عندما خرق سيدنا الخضر السفينة فاستهجن سيدنا موسى الأمر؛ لأنه لايدري ما الخطب، فجاء الرد من سيدنا الخضر بأن مافعله كان لغرض اتقاء ملك من ملوك البحر الذي كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، أي أنه يمارس ويقوم بأعمال القرصنة، وكان ذلك في مدة ما قبل الميلاد. وفي القرن الثاني قبل الميلاد اختار القراصنة اللجوء إلى سواحل تساعدهم جغرافيا من إذلال الطبيعة، فكانت تركيا هي خيارهم المفضل نظرا إلى حيازتها على تلك االمواصفات التي يحتاجونها لتوفير الملاذ والأمن لهم ، ومن ثم يقومون بالهجوم المباغت على شواطئ إفريقيا واليونان وإيطاليا.

المطلب الثاني: تاريخ القرصنة البحرية في عصور ما بعد الميلاد:

إن تاريخ القرصنة البحرية في عصور ما بعد الميلاد يمكن تقسيمها إلى مدتين، أولهما المدة التي كانت بعد الميلاد مباشرة واستمرت حتى نهاية القرن الخامس عشر. ففي هذه المدة استمرت وتيرة القرصنة على ماهي عليه تقريبا بالرغم من تزايد الحملات الموجهة ضد القرصنة من لدن الرومان. وهناك من الشواهد والأدلّة مايؤيد ذلك إذ ذكر المؤرخ الروماني بلوتارش في كتابه واصفا القراصنة بأنهم أولئك الذين يهاجمون دون وضع قانوني، ليس فقط السفن بل المدن البحرية أيضا. وامتدت ظاهرة القرصنة منذ نهاية القرن 13 الميلادي على سواحل الصين وكانت تتميز بالسفن العملاقة لغرض القرصنة، وفي عام 1405 كان للإمبراطور الصيني «زينق» خطوات ملموسة ومحاولات جادة في فرض السلام في المناطق الواقعة تحت سيطرته، ولكن ذلك لم يمنع انتشار القرصنة في مناطق آخرى كسواحل اليابان وسواحل كوريا. غير أنَّ عام 1443 شهد تناقصا في أعمال القرصنة وجاء ذلك نتيجة المعاهدة الشهيرة التي عقدتها كوريا مع أقطاعيين يابانيين أجازت لهم بمقتضاها بدخول 50 سفينة إلى المياه الكورية، فكان ذلك له الأثر الكبير

في انحسار أعمال القرصنة بعد أن تم استيعاب القراصنة اليابانيين وانشغالهم بالتجارة والزراعة فساهم ذلك في تناقض تلك الأعمال تناقصا ملحوضا.[4] وفي الجانب الآخر من الكرة الأرضية كما في البحر المتوسط كان هناك صراع طائفي بين دول أوروبا المسيحية وتركيا المسلمة، تلك الأعمال التي اتصفت باشتراك البربر فيها وسبب ذلك ظهور أول دولة للقراصنة في شمال إفريقيا بقيادة ياربا روسيا الأول .[5]

والمدة الثانية من تاريخ القرصنة البحرية تلك الممتدة من القرن 16 الميلادي إلى القرن 18 منه. وتلك المدة بدايتها شهد قيام سفن القراصنة البريطانيين على السفن الإسبانية وكان ذلك تحت حصانة الحكومة البريطانية وعلى علمها أثناء حكم وليم الثاني، بل وصل الأمر إلى استعانة بريطانيا بهؤلاء القراصنة للقتال معها ضد إسبانيا، واتبعت فرنسا وهولندا هذا الأسلوب الذي يزيد من انتشار هذه الظاهرة، واستعانة بهم في مناسبات عدة أهمها المساعدة في إنشاء مستعمرات لها الكاريبي، وأيضا استعملتهم تلك الدول للمساعدة في حروبها الدينية الشهيرة بين بريطانيا وهولندا « بين طائفتي البروتستانت والكاثوليك» وكان ذلك بموجب تصاريح وأذونات من بريطانيا.[6]

وشهد القرنان السابع عشر والثامن عشر النهب البحري لدى سواحل أمريكا الشمالية وخليج المكسيك وانتشرت في شمال أفريقيا في منطقة الساحل البربري الممتد من قرب الحدود القريبة لمصر إلى المحيط الاطلسي. ومنذ أن امتد الاستعمار الغربي في أفريقيا استعملت الدول الإسلامية في حربها ضدهم القراصنة من نفس دولهم وجنسهم واستمرت القرصنة في الشرق الأقصى قرب سواحل الصين.[7] إلا أنه في بداية القرن التاسع عشر انحسرت الظاهرة في تلك المناطق بسبب تنظيم السلطة اليابانية وتبنيها محاربتها فانتشرت الدوريات وأحكمت المنافذ البحرية وكانت سببا في تقليص الظاهرة حينها.

المطلب الثالث: تاريخ القرصنة البحرية في العصر الحديث:

وقد شهد القرن 19 وحتى منتصف القرن العشرين انحسارا ملحوظا في نمو الظاهرة بين عدة سواحل ودول أهمها أفريقيا وأمريكا، وثمت محاربة ظاهرة بيع العبيد، ووُجدت الدوريات وبذلت جهودا استثنائية للقضاء عليها حتى حكم عليها بشبه التلاشي إلى عام 1945م. وهذا التاريخ هوالذي أعقب الحرب العالمية الثانية إذ أطلت الظاهرة بوجهها القبيح مرة آخرى وبثوب آخر في شكل شلل وعصابات تهاجم التجار وسفن الصيد واتسمت بأعمال العنف وكانت في مناطق متفرقة في بحر الصين وجنوب آسيا وسواحل شرق إفريقيا وأمريكا الجنوبية خاصة وساحل البرازيل. [8]

وفي القرن العشرين والواحد والعشرين، وعلى الرغم من التقدم الحضاري الكبير في العالم، ووجود منظمات دولية ومحاكم وقوانين دولية، ووسائط رصد ومراقبة فائقة القدرة، وطيران سريع وأسلحة فعّالة، عادت أعمال القرصنة البحرية لتطل برأسها من جديد، ولا سيما بعد هجمات القرصنة التي شهدها جنوب شرق آسيا، علاوة على القرصنة قرب السواحل الإفريقية والصومال وباب المندب منذ بداية التسعينيات، فالقراصنة يجوبون البحار بحريّة، وينهبون السفن المارة بقوة السلاح غالبًا، والقانون الدولي للبحار لا يمنح صلاحيات كافية للسفن الحربية والجهات المختصة من أجل مقاومة القرصنة، وكذلك قوانين الدول التي تجري قرب سواحلها أعمال القرصنة، ومؤخرًا ازدادت القرصنة نتيجة للاضطرابات التي تشهدها بعض الدول وانتشار الفوضى فيها،

وتنتشر عمليات القرصنة البحرية حاليًا شمالاً إلى خليج عدن وجنوبًا إلى سواحل كينيا، وما ظاهرة القرصنة المتزايدة في الصومال إلا دليل على ذلك.

المبحث الثاني:

تعريف القرصنة البحرية وأركانها

سنتناول في هذا المبحث تعريف القرصنة البحرية وسيكون ذلك في ثلاثة مطالب. سيتناول المطلب الأول التعريفات العامة لهذه الظاهرة، ويتولى المطلب الثاني تعريف القرصنة البحرية كما جاءت في اتفاقيات الأمم المتحدة عام 1982 ، وأما المطلب الثالث فسيناقش تعريف القرصنة البحرية وفقا لاتفاقية روما عام 1988 ، واتفاقية ريكاب عام 2004 ولايخلو المبحث من مناقشة بعض المحاولات الأخرى التي تلت تلك الاتفاقيات والجهود المبذولة بهذا الشأن.

المطلب الأول: تعريف القرصنة البحرية في الفقه الدولي والتكييف القانوني لها:

أولا: تعريف القرصنة البحرية في الفقه الدولي:

إن القرصان هو ذلك المغامر الذي يجوب البحار للبحث عن نهب وسرقة تكون في عرض البحر أو على الشواطئ البحرية، يرتكبها شخص لمصلحة مادية أو قد يكون لحساب شخص أو دولة أخري وتحديد بداياتها كما أسلفنا مقترنة بركوب الإنسان عرض البحر واستخدام السفن والمراكب، ودل على هذه الظاهرة الكثير من الشواهد والإثباتات كما أسلفنا أثناء الحديث عن النشأة التاريخية. ولقد وصفت القرصنة أول مرة في عدد من الأعمال الأدبية القديمة، ومن بينها الإلياذة والأوديسة، وانتشر في العصور الوسطى في بريطانيا معنى آخر للقراصنة هو «أنهم من لصوص البحر»، وظهر تعريف كلمة (قرصان) المعاصر في القرن الثامن عشر الميلادي، وهو تعريف وصف القراصنة بأنهم «أشخاص خارجون عن القانون»، وعرفت الموسوعة العربية العالمية القراصنة بأنهم أشخاص يقومون بمهاجمة السفن وسرقتها .[9]

ويعد أول أستخدام لمصطلح القرصان في عام 140 قبل الميلاد حسب ماجاء في كتابات المؤرخ الروماني «بوليبيوس» فقد وصَف القراصنة بأنهم أولئك الأشخاص الذين يهاجمون بدون سلطة قانونية ليس فقط السفن بل المدن الساحلية أو البحرية.[10] وأما تعريف القرصنة البحرية فحسب مصطلحات القانون الدولي هي ارتكاب أعمال عنف ضد الأشخاص أو الأموال في البحار لتحقيق أغراض خاصة، وسواء ارتكبت ضد مواطنين أو أجانب، وتهدد بالخطر الأمن العام[11] فيجب الاعتراف بأنه لايوجد تعريف دقيق للقرصنة البحرية على السفن وهو موضوع دراستنا أو في الاتفاقيات الدولية نظرا إلى صعوبة وضع تعريف دقيق لذلك. إلا أن ذلك لم يمنع الفقهاء من الاجتهاد في وضع تعريف يساعد على معرفة الظاهرة وتشخيصها. فلقد تناول بعض فقهاء القانون الدولي تعريف القرصنة البحرية وأشهرهم هو العالم بيلا (PELLA) الذي حدد تعريفها بالقول: إن القرصنة البحرية هي أفعال عنف يتم ارتكابها بدافع المكاسب الخاصة، وهي موجهة ضد الأشخاص أنفسهم، أو من أجل سلب أموالهم، في أماكن لاتخضع لسيادة أي دولة معينة. وأضاف أن من شأن هذه الأفعال الإخلال بسلامة هذه الأماكن والمساس بأمنها.[12] ويعد هذا

التعريف متسعاً في مفهومه ويشمل كل الأعمال التي ترتكب في عرض البحر أيا كانت تلك الأعمال نهبا أو سلبا أو أي عمل من أعمال العنف إذا ما ارتكبت في مكان لايخضع لسيادة أي دولة مثل أعالي البحار والفضاء الخارجي. وخاض الفقهاء العرب في تعريف القرصنة البحرية إذ عرّفت حسب الفقيه علي صادق أبو هيف بأنها هي كل اعتداء مسلح يقع في عرض البحر من سفينة لحسابها الخاص، مستهدفا السلب والنهب للسفن أيا كانت جنسيتها، أو خطف أو سلب الأشخاص الموجودين عليها، أو الأمرين معا.[13] وفي هذا التعريف وضوح لاغبار عليه يبين تحديد القرصنة، إلا أنه من ناحية أخرى يوسع في مفهوم القرصنة بحيث يجعلها تشمل ليس فقط منطقة أعالي البحار بل يجيز امتدادها إلى المناطق التي يقع فيها أعمال القرصنة في أي منطقة من مناطق البحر الإقليمي. ومن جانب آخر فهو يقصر أعمال القرصنة على أعمال الاعتداء المسلح، ولم يبين بأن القرصنة قد تقع بأعمال العنف المادي أو التهديد أو الخداع ويكون ذلك بنية النهب والسلب أو الاحتجاز. وأما الفقيه محمد طلعت الغنيمي فإن تعريفه للقرصنة تطابق مع ما ذكره الفقيه بيلا تماما إذ اعتبر أن القرصنة «إتيان أعمال إكراه أو انتواء إتيان هذه الأعمال في البحر دون وكالة مشروعة، وخارج نطاق اختصاص أي دولة متمدينة.[14]

و هي في تعريف الدكتور محمد حافظ غانم « كل عمل غير شرعي من أعمال العدوان يرتكبه أشخاص على ظهر سفينة خاصة في أعالي البحر، أو يحاولون ارتكابه ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر سفينة أخرى أو ضد السفينة الأخرى نفسها بقصد النهب والسلب.[15] ويلاحظ على هذا التعريف بأن هذا التعريف بيّن أن أعمال القرصنة تكون على ظهر السفينة سواء في البحر الإقليمي أو في أعالي البحار واشترط بأن يكون العمل الغرض منه النهب والسلب. ولقد عرف مشروع إتفاقية جامعة هارفارد لسنة 1932 الذي سارت عليها الاتفاقيات اللاحقة في هذا المجال بأن جريمة القرصنة هي الأفعال التي تقع في مكان لا يخضع للاختصاص الإقليمي لأية دولة وتتمثل في أعمال العنف أو السلب لغاية خاصة ، ومن غير غرض صادق بشرط أن يتعلق هذا العمل بهجوم في البحر أو منه. لقد اصطلح على إطلاق وصف القرصنة أنه كل عمل إجرامي يتصل بالجسامة وتتعدى آثاره إلى الغير، وذلك يعرض مبدأ حرية الملاحة للخطر، و عليه يمكن القول إن الفقه الدولي أجمع على أن هناك عناصر يجب توافرها لكي يعد العمل قرصنة بحرية[16] و هذه العناصر هي:

1. أن يكون من الأعمال الإجرامية.
2. أن ينطوي على استعمال العنف ضد الأشخاص أو ضد الأموال.
3. أن يتم بقصد تحقيق غنم شخصي أو أغراض خاصة
4. أن يتم في البحار العالية.

ثانيا: التكييف القانوني للقرصنة البحرية لدى فقهاء القانون الدولي.

في تكييف جريمة القرصنة بين الفقهاء خلاف، فالفقيه «فوشي» مثلا يعترف بأن جريمة القرصنة البحرية هي جريمة دولية؛» إذ عرّف جريمة القرصنة بأنها: قطع الطريق في البحر و تتكون هذه الجريمة إذا توافرت ثلاثة عناصر أساسية وهي:

- وجود سفينة على متنها مجموعة من الأشخاص يرتكبون أفعال عنف غير مشروعة.
- أن يكون هذا العنف موجهاً ضد جميع السفن المبحرة بدون تفرقة.
- أن ترتكب أفعال العنف في عرض البحر. أما الفقيه «بيلا» فيعرفها كما سبقت الإشارة إلى تعريفه بأنها: أفعال عنف يتم ارتكابها بدافع المكاسب الخاصة، وهي موجهة ضد الأشخاص بذاتهم، أو من أجل سلب أموالهم في أماكن لا تخضع لسيادة أي دولة معينة، و من شأن هذه الأفعال الإخلال بسلامة هذه الأماكن و المساس بأمنها (17).

و هناك من لم يوافق على إضفاء صفة الجريمة على القرصنة ومنهم: الفقيه»بنغام»، والفقيه «مانير» إذ يقران بأن أعمال القرصنة لا تعد من الجرائم الدولية، غير أنه بالرجوع إلى قواعد وأحكام القانون الدولي، ونصوص الاتفاقيات الواردة بشأن هذه الجريمة التي أضفت عليها الصفة الدولية نجد أن جريمة القرصنة البحرية جريمة دولية، لا بل إنها من الجرائم الإرهابية نظراً إلى أنها صنفت من ضمن الجرائم الإرهابية في بعض كتب الإرهاب، وأوضح الدكتور محمد عبد المنعم عبدالغني أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة أن جريمة القرصنة جريمة دولية وليست وطنية ولو ارتكبت في البحر الإقليمي لدولة ما فإنها ستهدد الجماعة الدولية، وهي سلوك من شأنه المساس بمصالحهم. لهذا فإن الاتفاقية الدولية لقانون البحار عام 1982 تعطي الحق لأي دولة في ضرب أي سفينة قرصنة إذا وجدت في عرض البحر، أما إذا حدثت الجريمة في المياه الإقليمية لدولة ما فعلى هذه الدولة تحمل المسؤولية وتتولى تطبيق العقوبات المناسبة على القراصنة.

وقال الدكتور عبد الغني إن قانون الأمم المتحدة لأعالي البحار عام 1982 ينص على أنه لأي دولة الحق في ضرب أي سفينة قرصنة إذا وجدت في عرض البحر أما إذا حدثت الجريمة في المياه الإقليمية لدولة ما فعلى هذه الدولة تحمل المسئولية وتولي الحساب والعقاب الذي يكون بالإعدام.

وبعد الاطلاع على الاتجاه التقليدي وتكييفها القانوني نستعرض الاتفاقيات الدولية بالخصوص .

المطلب الثاني: تعريف القرصنة البحرية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982:
بالرغم من أن اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958م تعد أول اتفاقية دولية تناولت تعريف القرصنة كجريمة معاقب عليها وبينت بعض الشروط اللازمة لتوافرها وعدَّها فقهاء القانون الدولي أنها اول مصدر لتجريم القرصنة البحرية. ثم جاءت اتفاقية الأمم المتحدة العامة لقانون البحار1982 التي عرفت القرصنة البحرية في المادة (101) منها (تقابلها المادة 15 من اتفاقية جنيف لأعالي البحار 1958) بأنها القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:

أ- أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من لدن طاقم أو ركاب السفينة الخاصة أو الطائرة الخاصة و يكون موجهاً:

1- في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة آخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن الطائرة.

2- ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة.

ب- أي عمل من أعمال الاشتراك الاختياري في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفقة القرصنة.

ج- إلى أي عمل يوجد تحريضاً على ارتكاب أحد الأعمال السابقة أو يستهدف تسهيل ارتكابها.

ويتضح من خلال التعريف الذي تبنته هذه الاتفاقية في المادة 101 أنها اشتملت على شروط حتى يتصف العمل بأنه من أعمال القرصنة، إلا أنه من جهة أخرى وجد هذا التعريف انتقادات من العديد من فقهاء القانون الدولي، نظرا إلى عدم شموله على الكثير من أعمال القرصنة مثل أعمال العنف أوالسلب والنهب أو الاحتجاز التي تتم على ظهر السفينة وما عليها من ممتلكات وأفراد، ولايشملها التعريف المذكور الذي أوردته الاتفاقية في المادة 101. إضافة إلى أن ما أوردته المادة المذكورة محصور على الأعمال التي تقع في أعالي البحار. ويتضح من خلال التعريف الذي أتت به المادة 101 أن جريمة القرصنة البحرية تتطلب الاتي:

1- أرتكاب عمل من الأعمال غير المشروعة في أعالي البحار:

لكي نكون أمام جريمة قرصنة بحرية فلا بد من أن تكون أعمال العنف أو الإكراه أو أيٌّ من أعمال الاحتجاز أو السلب التي تُمارس ضد السفينة المعتدى عليها أعمالا غير مشروعة. ويخرج من هذا الشرط الأعمال التي تتصف بالعنف أو الإكراه وتتم وفقا للقانون، وتكون ضد سفينة في أعالي البحار، وعادة مايتم ذلك في إطار التدابير المتعلقة بمحاربة جريمة دولية كالاتجار بالبشر، أو تتم هذه الأعمال في إطار أعمال الدفاع الشرعي التي تصدر من هذه السفن فتخرج من هذا الشرط، وهذا الوصف نظرا إلى انطباقها مع القانون. وهذا المبدأ أكده الدكتور محمد طلعت الغنيمي عندما ذكر في تعريفه للقرصنة البحرية بأنها عبارة عن إتيان أعمال إكراه أو انتواء إتيان تلك الأعمال في البحر دون وكالة مشروعة ..».[18] وفيما يخص شرط أن تكون في أعالي البحار فإنه وفقا لتعريف اتفاقية 1982 فإنه لتتحقق جريمة القرصنة فلابد من ارتكاب أعمال العنف غير المشروعة ضد سفينة في أعالي البحار أو في أي مكان آخر لا يخضع لولاية أي دولة كالفضاء الخارجي مثلا. ومنطقة أعالي البحار كما جاءت في تعريفها بحسب اتفاقية أعالي البحار هي المنطقة التي تشمل كافة أجزاء البحر التي لاتدخل في إطار المياه الداخلية أو البحر الإقليمي لدولة من الدول.[19] ويفهم من هذا الشرط أن الاتفاقية حصرت الجريمة في نطاق جغرافي محدد بحيث تخرج من وصف أعمال القرصنة إذا خرجت عن نطاق تلك المنطقة، كأن تقع في المياه الداخلية أو الأرخبيلية أو حتى في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولايهم في ذلك أهدافهم أو صفة الأشخاص القائمين على هذه الأعمال؛ نظرا لأن هذه المناطق تخضع لسيادة واختصاص الدولة الساحلية التي تتبعها هذه المناطق وحدها. ولايعرف ما المغزى الحقيقي وراء اقتصار جريمة القرصنة على أعالي البحار تحديدا، فبالإضافة إلى الإشارة التي توجهها الاتفاقية بأن البحار العالية لاتدخل في الاختصاص الإقليمي للدول وعدم خضوعها للقوانين الوطنية لأية دولة، رأها البعض بأن ذلك تعزيز لتلك المنطقة التي تخرج عن اختصاص أية دولة وذلك يجعلها عرضة للتسيب، فجاءت هذه الاتفاقية لتمنح مزية لتلك المنطقة، ولتعطي الحق للدول كافة في محاربة تلك

الجريمة وقمع القرصنة في أعالي البحار، خلافا لما يحدث في المنطقة الإقليمية التي يقع على عاتق الدولة منفردة محاربة تلك الجريمة.[20] وعلى هذا فإن الدول وفقا لهذا الشرط مطالبة بمحاربة تلك الجريمة في أعالي البحار انطلاقا من مبدأ العالمية.

ولقد وجد هذا النص انتقادات شديدة من جانب فقهاء القانون الدولي في اشتراطه أن تكون أعمال العنف غير المشروعة مقصورة على أعالي البحار، ففي هذا تناقض مع الواقع الذي يؤكد أن أغلب تلك الأعمال تقع في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

2- أن تتم اعمال العنف من لدن ركاب أو طاقم سفينة أو طائرة خاصة، ويكون ضد طائرة أخرى أو ما عليها من أشخاص أو ممتلكات.

اشترطت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 ، أن تتم أعمال العنف من لدن ركاب أو طاقم سفينة أو طائرة خاصة، ويكون ضد طائرة أخرى أو ما عليها من أشخاص أو ممتلكات. وهذا النص ليس جديدا بل نصت عليه المادة 3 من مشروع هارفرد عام 1933م، وأبقت لجنة القانون الدولي على هذا الشرط في المادة 15 من اتفاقية أعالي البحار عام 1958م، وأكدته المادة 101 من اتفاقية عام 1982م. ولقد حدد هذا الشرط الأعمال غير المشروعة، أما إذا تمت هذه الأعمال من لدن طاقم إحدى السفن، أو مِن لدن مَن هم على متنها، ضد السفينة نفسها كحالة تمرد طاقمها أو ضد من على متنها من أشخاص أو ممتلكات فإنها تخرج من إطار وصف القرصنة، ويؤدي هذا الوضع إلى فقدان طاقم هذه السفن الحصانة المقررة لهم و جواز ضبطهم و محاكمتهم. [21]

ولا يدخل أيضا ضمن أعمال القرصنة ما ترتكبه السفن الحربية أو الحكومية أثناء الحرب ضد السفن التابعة لدولة العدو، فالسفن الحربية المأذون لها من لدن دولتها القيام بأعمال العنف ضد سفن وطائرات دولة العدو بقصد إضعاف قدراتها وإمكانياتها لا تحتسب من ضمن أعمال القرصنة البحرية، بشرط أن لا تتجاوز الحدود المسموح بها في القانون الدولي.

أما بالنسبة للسفينة الحربية الثائرة ضد نظام الحكم و تقوم بالأعمال المكونة لجريمة القرصنة فيجب التفرقة بين قيامها بهذه الأعمال ضد سفن الغير وقيامها بهذه الأعمال ضد دولتها، ففي الحالة الأولى يرى(الدكتور عبد المنعم محمد داود) أنها سفينة قرصنة، و سوَّغ ذلك بأن التمرد أو الثورة يجب أن تتم في مواجهة دولة السفينة و ليس في مواجهة غيرها، أما في الحالة الثانية فيرى أن السفينة الحربية الثائرة ضد دولتها وتقوم بالأعمال المكونة لجريمة القرصنة ضد دولتها لا تعد سفينة قرصنة، ولا يجوز للدول التدخل في تلك الأعمال ما دام أنها لم تمس سفن الغير و لم تصل إلى مياههم الإقليمية[22].

ويمكن القول أيضا إنه واضح من نص المادة(101) أن الأفعال المكونة لجريمة القرصنة يجب أن تكون موجهة ضد سفينة أو طائرة في أعالي البحار، فلو مارست سفينة خاصة أعمال السرقة و السلب و استخدام العنف والاحتجاز على أشخاص أو أموال في البحار العالية على ظهر واحدة من العائمات البحرية التي لا ينطبق عليها وصف السفينة البحرية فلا يعد ذلك عملا من أعمال القرصنة [23]. واشترطت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982

السفينة بأن تكون سفينة قرصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها لغرض ارتكاب أحد الأعمال المكونة لجريمة القرصنة، أو إذا كانت قد استخدمت في ارتكاب أي من هذه الأعمال مادامت تحت سيطرة الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الأعمال.

3- أن يكون ارتكاب العنف أو الاحتجاز أو السلب لأغراض خاصة:

يعنى بارتكاب العنف أو الاحتجاز أو السلب لأغراض خاصة، أي لتحقيق أغراض خاصة بطاقم السفينة أو ركابها، فتتم جريمة القرصنة إذا ما اتفق طاقم السفينة بأكمله أو اتفق الركاب على أعمال العنف أو الاحتجاز لتحقيق أهدافهم و مطامعهم الخاصة بهم، كما أن الجريمة تعد قائمة إذا ما قام بهذه الأعمال شخص بمفرده، فيشترط أن تكون الأسباب خاصة لا تخدم غيرهم، غير أن قيام أحد الركاب بقتل شخص أو سرقة أمواله لا يعد من أعمال القرصنة على الرغم من أنها تتم لخدمة أهداف خاصة فهي جرائم قتل أو سرقة تخضع لقانون علم السفينة. أما ما يرتكب من هذه الأعمال تحقيقاً لأهداف عامة سياسية او عسكرية أو دينية فإنه ينفي و صف القرصنة عنها، وحينئذٍ لا تعد هذه الأعمال من قبيل القرصنة، وإن كان يمكن عدها من قبيل أعمال الإرهاب الدولية؛ نظراً لأنها تهدف إلى تحقيق آمال عامة وأن يكون العمل من الأعمال غير القانونية، وهي التي لم يبحها القانون، فهناك أعمال أباحها القانون استثناءً قيام قائد السفينة ومعه بعض أفراد الطاقم باحتجاز أحد الركاب وحبسه لقيامه بجريمة السرقة أو القتل، فعمل الاحتجاز هنا عمل قانوني ولا يمكن إدراجه من ضمن أعمال القرصنة ضرورة ارتكاب أعمال القرصنة في البحر العام، فلو ارتكبت على سبيل المثال في البر فلا تدخل في عداد الأعمال المكونة جريمة القرصنة البحرية.

يشترط أن كون هذه الأعمال المتعلقة بالنهب والسلب أو الإكراه تتم لتحقيق أغراض خاصة للقائمين عليها، وليس لتحقيق أهداف عامة أيا كانت الغاية من هذه الأعمال سياسية أو لحساب جماعة ثورية فإذا ما تبين أن ذلك كان لتحقيق أهداف عامة خرجت هذه الأعمال من دائرة جريمة القرصنة البحرية. إلا أن المادة 101 من اتفاقية 1982 لم تنص على تعيين تلك الأعمال الخاصة، وهذا ما جعل الاجتهاد مفتوحاً فيه على مصراعيه من جانب الفقهاء أو الحكومات حتى حدى بالبعض أن يفسر الأغراض الخاصة أن لا تعني بالضرورة ارتكاب أعمال العنف كالنهب أو السلب أو الاحتجاز، بغرض تحقيق ربح مادي لصالح القائمين عليها فقط، بل قد تشمل أفعالا آخرى ترتكب نتيجة كره أو بغض، أو ثأر أو انتقام.[24]

عليه فإنه يمكن القول إن إتفاقية 1982 اقرّت بأن جريمة القرصنة تتكون من ركنين أساسيين هما:

الركن المادي: ويتحقق في هذه الحالات: عدم مشروعية فعل العنف أو السلب: ويقصد هنا بعدم المشروعية في مفهوم القانون الجنائي الدولي، وثانيا بأن يقع هذا الفعل في أعالي البحار أو خارج الاختصاص الإقليمي لأية دولة، وأن يرتكب الفعل ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو أموال على متنها.

والركن المعنوي: الذي يتمثل في صورة العمد المتمثل في القصد العام بتوافر عنصريه:

1- العلم والإرادة: ويشترط كذلك قصدًا خاصاً، ويتمثل في اتجاه إرادة الجاني تحقيق غرض خاص يسعى إليه.

2- الاعتداءات غير المشروعة ضد الملاحة البحرية:

وعلينا الاعتراف بأن الواقع الدولي قصور اتفاقية جنيف لأعالي البحار، كونها اقتصرت على معالجة الاعتداءات على الأموال والأشخاص والسفن في البحر العالي أو خارج الاختصاص الإقليمي لأية دولة.

المطلب الثالث: القرصنة البحرية وفقا لاتفاقية روما عام 1988:

في مارس عام 1988 وفي مدينة روما بإيطاليا اعتمدت اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وتلزم الاتفاقية في محتواها الأطراف إما بتسليم أو بمقاضاة المخالفين المزعومين الذين ارتكبوا أعمالا غير مشروعة ضد السفن، مثل الاستيلاء على السفن بالقوة أو وضع قنابل على متن السفن. ولقد بينت هذه الاتفاقية في مادتها الثالثة أن الاتفاقية تنطبق على جميع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الملاحة والأرواح، والتي تشمل الآتي:

(أ) الاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد بها أو بأي نوع من أنواع التخويف.

(ب) القيام بأعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان من شأن هذا تعريض الملاحة البحرية للخطر لتلك السفينة.

(ج) تدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها؛ لأن ذلك يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة.

(د) الإقدام- بأية وسيلة كانت- على وضع أو التسبب في وضع، نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها؛ لأن ذلك يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة.

(هـ) تدمير المرافق الملاحية البحرية، أو إلحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة إذا كانت مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض الملاحة الآمنة للسفن.

(و) نقل معلومات يعلم أنها زائفة وحينئذٍ تهديد الملاحة الآمنة للسفن.

(ز) جرح أو قتل المتعلق بارتكاب أي من الأعمال السابقة أو محاولة ارتكابها.[25]

وبينت المادة نفسها الأعمال التي تعد من الجرائم الماسة بأمن وسلامة الملاحة البحرية بأنها الجرائم الماسة بأمن وسلامة الملاحة البحرية، كذلك أي شخص إذا ماقام بعمل غير مشروع من الأعمال الآتية :

(أ) الشروع بارتكاب أي من الأفعال الجرمية السابقة.

(ب) التحريض على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المنوه عنها سابقا أو المشاركة في ارتكابها.

(ج) التهديد، سواء المشروط أو غير المشروط، الذي يهدف إلى إجبار شخص طبيعي أو قانوني على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، لارتكاب أعمال عنف ضد شخص على ظهر سفينة أو لتدمير سفينة أو بغرض الإضرار بها أو بحمولتها أو تدمير التجهيزات الملاحية أو الإضرار بها أو التدخل الخطير في تشغيلها بما يهدد السلامة الملاحية للسفينة المعنية. [26] وحقيقة الأمر أن الاتفاقية لم تورد أي معنى أو تفسير لمفهوم التجهيزات البحرية الوارة في هذه النصوص، إلا أن التفسير العادي لها يمكن أن يصرف لفظ التجهيزات إلى المنشآت والموانئ والأرصفة الخاصة بالشحن والتفريغ وبقية المرافق الأخرى ذات العلاقة، مثل: المنارات والابراج البحرية وأجهزة الاتصال البحرية.[27]

وتنطبق الاتفاقية أيضا على الأعمال غير المشروعة السابقة التي يقوم بها أفراد أو مجموعات يعملون لصالح حكومة معينة أو يعملون لصالحها.

وتناولت هذه الاتفاقية في البروتوكول الإضافي الملحق بها مسألة الأعمال التي ترتكب ضد سلامة المنصات الثابتة على الجرف القاري التي تستخدم في أعمال الاستكشاف وستغلال الثروات الموجودة بها والمتمثلة في الآتي:

(أ) الاستيلاء على منصة ثابتة أو أحكام السيطرة عليها باستعمال التهديد أو القوة أو التهديد باستخدامها أو أستخدام أي نوع من أنواع الترهيب أو الترويع.

(ب) القيام بأي عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر منصة ثابتة إذا كان هذا العمل يمكن أن يعرض سلامة المنصة للخطر.

(ج) تدمير منصة ثابتة أو إلحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سلامتها للخطر.

(د) الإقدام ، بأية وسيلة كانت ، على وضع ، أو التسبب في وضع ، نبيطة أو مادة يمكن أن تؤدي إلى تدمير تلك المنصة الثابتة أو تعريض سلامتها للخطر.

(هـ) جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي جرم من الأفعال الجرمية السابقة.

كما يعد أي شخص مرتكبا لجرم إذا ما قام بالآتي :

(أ) الشروع في ارتكاب أي من الأفعال الجرمية السابقة .

(ب) التحريض على ارتكاب مثل هذه الأفعال السابقة أو الاشتراك فيها.

(ج) التهديد ، والوعيد سواء كان مشروطا أو غير مشروط ، الذي يهدف إلى إجبار شخص طبيعي أو قانوني على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به إذا كان من شأن هذا التهديد

أن يعرض سلامة المنصة الثابتة للخطر.[28]

وما يمكن ملاحظته على هذه الاتفاقية أنها لا تنطبق إلا على الأعمال غير المشروعة التي يتم ارتكابها ضد سلامة الملاحة والأرواح في البحار، والأعمال غير المشروعة جميعها ، وهذا فيه توسع لنطاق تطبيق الاتفاقية، وبذلك تشمل القرصنة وكافة الأعمال غير المشروعة التي يتم ارتكابها ضد سلامة الملاحة وسلامة الأرواح في عرض البحار، وكذلك يمتد نطاق هذه الاتفاقية إلى ما بعد البحر الاقليمي ليصل إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)، سواء أعمال القرصنة أو الأعمال غير المشروعة الأخرى. فتميزت هذه الاتفاقية بأنها عالجت الكثير من التساؤلات والفراغ الذي سببته اتفاقية 1982 التي حددت المنطقة بأعالي البحار، غير أنه من جانب آخر تهدف إلى الأعمال غير المشروعة يعني أنها شملت الإرهاب الدولي وأعمال القرصنة بالرغم من أن كليهما يختلف عن الآخر قانونيا وواقعيا.[29]

ولقد بيّنت إتفاقية 1988 بشأن قمع الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية بأن أركان جريمة القرصنة تتمثل بما يأتي:

أ- الركن المفترض: وهو وجود سفينة بالمعنى الذي حددته المادة الأولى من الاتفاقية.

ب- الركن المـــادي: الذي يأخذ عدة صور، وتتمثل أساسا في إعاقة سيرالسفينة بواسطة الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 03 من الاتفاقية المذكورة.

وفي تطور آخر للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة، برزت اتفاقية (ريكاب) لمنع ومعاقبة الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد السفن في منطقة آسيا، للوجود عام 2004 والتي ثم الاتفاق عليها من لدن10 دول آسيوية عرفت باتفاقية (ريكاب). ولقد أوردت تلك الاتفاقية تعريفا أوسع وأشمل للقرصنة البحرية من شأنه أن يعالج بعض أوجه قصور التعريف الذي ورد في اتفاقية 1982م، بإضافة أعمال السطو المسلح التي ترتكب ضد السفن في البحار. وقد تم تعريف أعمال السطو المسلح في الفقرة الثانية من المادة الأولى إذ نص على أنه:

أ- كل عمل من أعمال العنف أو الاحتجاز أو السلب يرتكب لأغراض خاصة ضد سفينة أخرى أو ضد أشخاص أو أموال على ظهرها، يقع في أي مكان يدخل في اختصاص أو ولاية أي دولة متعاقدة.

ب- أي عمل من أعمال الاشتراك الاختياري في تشغيل أو استعمال سفينة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة صفة القرصنة.

ج- أي عمل يسبب تحريضاً على ارتكاب أحد الأعمال السابقة أو يستهدف تسهيل ارتكابها.

وهذه النصوص التي أتت بها هذه الاتفاقية توسع من النطاق الجغرافي لارتكاب أعمال القرصنة بحيث تطال حتى المناطق التي لاتدخل في النطاق الإقليمي.

المطلب الرابع: الاختصاص القضائي في محاكمة القراصنة الصوماليين:

في الحقيقة هناك اتفاقيات دولية جرمت أعمال القرصنة و أدانتها، و تضمنت نصوصاً بخصوص القرصنة البحرية وأنها جريمة تهدد أمن الملاحة البحرية، و التجارة الدولية، و هذه الاتفاقيات سبقت الإشارة إليها ابتداء من اتفاقية جنيف 1958، و هي أول اتفاقية جرمت أعمال القرصنة و نصت عليها في موادها، ثم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، ثم اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988م. إلا أن هذه الاتفاقيات تفتقر حقيقة إلى النصوص التي تعاقب على هذه الأعمال، و تحدد إجراءات المحاكمة و العقوبة المقررة، فكل دولة تختلف عن الأخرى في إجراءات المحاكمة، وتوقيع العقوبة بالنسبة للقراصنة الذين تضبطهم، وذلك سيؤدي إلى صدور أحكام مختلفة وغير عادلة. كما أن المشكلة الكبرى هي أن الصومال ليست من ضمن الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات.

هنالك أربعة مبادئ تؤسس الدول اختصاصها الجنائي استناداً إليها، وهذه المبادئ هي:

1. مبدأ الاختصاص الجنائي الإقليمي.
2. مبدأ الاختصاص الجنائي الشخصي.
3. مبدأ الاختصاص الجنائي الوقائي.
4. أخيراً مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي.

و تختلف الدول في كيفية و مدى تطبيق تلك المبادئ، وأدى هذا الاختلاف إلى تنازع الاختصاص الجنائي بالنسبة للجرائم ذات الصفة الدولية التي من بينها جريمة القرصنة البحرية[30]. ونرى أنه عندما أعطت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في المادة (105) منها الحق لكل دولة في ضبط سفينة القرصنة، وإلقاء القبض على من فيها من الأشخاص القراصنة ومحاكمتهم في محاكمها الوطنية فإنها أعطتهم هذا الحق وفق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي الذي يقصد به إعطاء الدولة الحق في ممارسة اختصاصاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية بالنسبة لجرائم معينة ترتكب خارج إقليمها، وتعد موجهة ليس فقط ضد مصلحة دولة معينة، ولكن لما تمثله من انتهاك للقيم الأساسية للنظام القانوني الدولي. وحينئذٍ يحق لكل دولة أن تؤسس اختصاصها لمحاكمة وعقاب مرتكبي هذه الجرائم بصرف النظر عن جنسية المجرم أو مكان وقوع الجريمة. فنجد أنه لا توجد اتفاقية تتضمن اختصاصاً جنائياً موحداً لجميع الدول تطبقه بشأن جريمة القرصنة وإجراءات المحاكمة عليها حتى لا يثور نزاع بشأن الاختصاص الجنائي، كما هي الحال الآن بالنسبة للقراصنة الذين ثم القبض عليهم من لدن بعض السلطات الأجنبية. برأيي يجب أن تتم محاكمتهم في الصومال نظراً إلى أن هذه العمليات تنطلق من دولة الصومال، ومقرهم في بر الصومال ولا يقيمون في البحر، وأن لهم قواعد في الصومال يخفون فيها الأسلحة والمعدات لغرض تنفيذ عملياتهم فالجريمة تعد قائمة في إقليم الدولة، فإخفاء الأسلحة وجلبها هي بذاتها جريمة ناهيك عن المعاقل التي يحتجزون فيها السفن المختطفة، مثال ذلك مرفأ «هراريري»، وهي دليل قوي وثابت على إدانتهم ودليل على أنها تتبع إقليم الصومال، بالإضافة إلى أن مرتكبيها من الجنسية الصومالية، فلدولة الصومال تطبيق اختصاصها الجنائي الشخصي الذي عليه تجيز

رابطة الجنسية للدولة أن تمد سريان قانونها الجنائي بالنسبة للجرائم التي تقع من أحد مواطنيها خارج إقليمها. و بما أن هذه الجريمة تمس سمعة دولة الصومال فمن حق الدولة أن تحاكم وتعاقب مرتكبيها بناء على سيادتها على مواطنيها فهي برأيي صاحبة الاختصاص، ومحاكمتهم في المحاكم الأجنبية يزيد الوضع تعقيداً.

المبحث الثالث

أسباب ظاهرة القرصنة البحرية في الصومال وآثارها

إن ظاهرة القرصنة في الصومال خصوصا ومياه البحر الأحمر عموما تمثل تحديا وتهديدا لأمن الدول وتجارتها، نظرا لما يمثله هذا الممر المائي من سبيل رئيس للتجارة بين الدول من القدم وإلى اليوم. وتكمن أهمية البحر الأحمرفي كونه يصل بين البحار و المحيطات المفتوحة و يربط بين العديد من القارات، و يمر من خلاله ناقلات النفط من الخليج العربي وإيران إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى كونه ممراً رئيسا لحركة التجارة الدولية بين أوروبا وآسيا. غير أن ظاهرة ازدياد جريمة القرصنة وخطورتها في هذه المنطقة تحديدا جعل الأمر محفوفا بالمخاطر والصعوبات وكثرة سفن القرصنة، وأصبحت تمثل بالنسبة للكثيرين مصدرا حيويا وأساسيا أغناهم عن الأعمال التي كانوا يمارسونها نظرا إلى ضخامة مدخولها حتى وإن أحيطت بنوع من المغامرة، فهي في نظرهم ى تقل خطورة عن ركوب أمواج البحار، إضافة إلى أن القرصنة أصبحت تجارة مربحة بالنسبة لهم.[31] ويمكن تقسيم الأسباب إلى داخلية وخارجية وذلك حسب الآتي:

1- الأسباب الداخلية:

وهذه الظاهرة ازدادت منذ انهيار الدولة الصومالية عام 1991م و بداية الحرب الأهلية، وهي نتيجة طبيعية بسبب انعدام النظام، وسانده سبب آخروهو حجم السفن الأجنبية لشواطىء الصومال، وعدت من لدن أهل البلاد استغلالاً واستيلاء على مقدرات الدولة السمكية على الساحل الصومالي الذي يشتمل على الكثير من الخيرات البحرية ، وبخاصة أن السفن الأجنبية تستخدم الجرافات والأجهزة المتطورة التي تستنزف الثروة بأقل وقت وجهد ممكن، وما تقوم به بعض السفن الأخرى من دفن النفايات السامة في سواحلهم.[32] وهكذا تبين مع مرور الوقت أن الصيادين المحليين بدأوا يفقدون مصدر رزقهم اليومي، وهذا مادفعهم لمحاربة تلك السفن بأدواتهم البدائية بالرغم من أنهم كانوا يواجهون مقاومة عنيفة وشديدة، وأدّى هذا الأمر إلى تدمير معدات صيدهم من لدن السفن الأجنبية ولم يجدوا من يثير هذا الأمر نيابة عنهم، فولّد ذلك عندهم الشعور بضرورة الدفاع عن أنفسهم ضد عمليات الصيد غير المشروعة ودافع الانتقام.[33]

2- الأسباب الخارجية:

هناك عدة أسباب خارجية سببت ازدياد الظاهرة وتفشيها في الصومال سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأهم هذه الأسباب الخارجية هي التدخل الأمريكي في الصومال، وكان ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة في 1982 بجيش جرّار وصل عدده إلى 28150 جندياً بالإضافة

إلى 23000 جندي من 23 دولة لتجد نفسها وجها لوجه مع المليشيات من أجل نزع السلاح منها إلا أن الانعكاسات جاءت عكس مايتمناه كل إنسان للصومال إذ حصدت هذه المواجهات القتلى من الطرفين، وحصلت خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأثرت في نفسية الصوماليين الذين عدوا ذلك غزوا لابد من مواجهته بما في ذلك التعرض للسفن في عرض البحار دفاعا عن الوطن حسب ما يرون.(34)

ثانيا: آثار القرصنة قبالة السواحل الصومالية:

إن من شأن عمليات القرصنة قبالة السواحل الصومالية التأثير بشكل سلبي في اقتصاديات الدول المطلة على تلك المنطقة، والتأثير في حركة التجارة الدولية بصفة عامة و في المنطقة العربية و الإفريقية بصفة خاصة، و زيادة تكاليف التجارة الدولية بسبب زيادة أسعار السلع و المنتجات، نظراً إلى التكلفة الإضافية التي تتطلبها حماية سفن البضائع الكبيرة وزيادة قيمة التأمين على السفن والبضائع المحملة بها من لدن شركات التأمين، ناهيك عما تتحمله الدولة التي يتم احتجاز السفينة التابعة لها، وكذلك شركات الملاحة التي تتبعها السفن المحتجزة من أموال لدفع الفدية للقراصنة في مقابل الإفراج عن السفن بما تحمله من بضائع و بخاصة ناقلات النفط، كذلك الأضرار و الخسائر التي يتحملها الضحايا.

كما أنه لتفادي خطر التعرض للقرصنة البحرية في تلك المنطقة التي تشهد انتشاراً لعمليات القرصنة قام العديد من السفن و البوآخر بتغيير خط سيرها وتحويله إلى طريق رأس الرجاء الصالح ويترتب على ذلك زيادة في التكاليف والأعباء واستغراق الرحلات مدة أطول لوصولها.

ثالثا: الأساليب التي يتبعها القراصنة الصوماليون:

إن السواحل الصومالية التي يصل طولها إلى 3700كم وتطل على الملاحة الدولية القادمة من المحيط الهندي وبحر العرب إلى البحر الأحمر يسيطر عليها جماعات وعصابات منظمة أثبتت فاعليتها على نحو مثير، فهم لديهم مصادرهم الخاصة التي تمدهم بالمعلومات، و يتمتعون بدرجة عالية من الكفاية و التدريب و التسليح و الإعداد المسبق لعمليات القرصنة، إذ يستفيدون من اتجاه الرياح في منطقة خليج عدن ومن تقلبات الطقس التي تساعدهم على القيام بعملياتهم على السفن، و يختارون المناطق المائية الضحلة و القريبة من الشواطئ، ويمتلكون عدداً من السفن لتخزين الأسلحة والوقود والإمدادات التي يحتاجونها، وعند تحديد السفينة المستهدفة ينطلقون إليها بقوارب سريعة مجهزة بالرجال والأسلحة، ويحملون بنادق وأحياناً قذائف صاروخية، ويصعدون على متن السفينة المستهدفة عن طريق سلالم حبلية، و يتخفون في سفن تشبه قوارب الصيادين لخداع السفن المستهدفة كي لا يتمكنوا من كشفهم.

و لدى هؤلاء الجماعات و العصابات أجهزة اتصال حديثة و ذات إمكانيات عالية جداً تساعدهم في الحصول على المعلومات الوافية عن السفن للترصد والهجوم عليها، فهم لا يمارسون هذه العمليات على أية سفينة كانت، بل يدرسون نوع السفينة المستهدفة وحمولتها وكذلك طبيعة الرياح، إذ تتوافر لديهم الدراية الكاملة عنها، كما أنهم يحددون 15 دقيقة فقط لإتمام السيطرة على السفينة المستهدفة وفقاً لاعتقادات بعض خبراء الملاحة. والهدف من وراء كل ذلك هو المطالبة بالفدية

والحصول عليها، فهم يطالبون بمبالغ طائلة في مقابل الإفراج عن السفن المحتجزة لديهم. وفي هذه الدراسة يثار التساؤل حول: من هم القراصنة الصوماليون؟ أو ممن تتكون هذه الجماعات والعصابات التي تقوم بعمليات القرصنة واختطاف السفن؟ فيأتي الجواب كالآتي: معظمهم ينتمون إلى منطقة البونتلاند في القرن الأفريقي (شمال الصومال الشرقي) فالذين يمارسون أعمال القرصنة يتكونون من:

1- المليشيات التي كانت تعمل لدى أمراء الحرب.

2- الصيادين وهم يمثلون أغلبية عدد القراصنة بغية الحصول على لقمة عيشهم التي تأثرت بسبب السفن الأجنبية.

3- مجموعة من التقنيين الذين يجيدون التعامل مع الأجهزة المتطورة التي يستخدمونها لتنفيذ عملياتهم.

4- شباب أهل البوادي ورعاة الإبل الذين سارعوا إلى المشاركة في تلك العمليات رغبة منهم في الحصول على نصيب من هذه الأموال الطائلة التي يحصل عليها هؤلاء القراصنة، وأعداد أخرى انضموا إلى القرصنة بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وقلة فرص العمل في بلادهم.

المبحث الرابع

الموقف الدولي من ظاهرة القرصنة الصومالية و دوره في مكافحة القرصنة

يقول مكتب البحرية الدولي: إن «عمليات القرصنة قبالة القرن الإفريقي وفي خليج عدن، ومساحتها حوالي مليون ميل مربع، تمثل ثلث عمليات القرصنة في العالم بأسره». أما مساعد مدير مكتب الملاحة الدولية في لندن، الذي يتابع مثل هذه العمليات «مايكل هوليت» فيقول: «هذا أمر غير مسبوق تمامًا، لم نر البتة وضعًا مماثلاً».، وأضاف: لقد ارتفع عدد هذه العمليات من خمس عام 2006 إلى 12 العام الماضي، وحتى الآن خلال هذا العام 2008 بلغ عددها 39، ويسيطر القراصنة على 17 سفينة وأطقمها الـ339، بعد أن كانوا قد احتجزوا وأطلقوا 22 سفينة آخرى مع 439هم أطقمها. وتابع هوليت: « لا يتم إطلاق سفينة اليوم حتى يتم اختطاف آخرى في اليوم التالي». ويشير «نويل شونج» الذي يرأس مكتب الإبلاغ عن القرصنة إلى أنّ «المخاطر تبدو ضئيلة والعوائد تبدو كبيرة بالنسبة إلى القراصنة.»، وأوضح قائلاً: «إنهم يعرفون أنّ حظوظ مقتلهم أو اعتقالهم أثناء عملية الاختطاف تبدو قليلة جدًا». يمكننا القول: إن القرصنة البحرية ظهرت منذ ظهور الملاحة البحرية، فحوى عالم القرصنة أناساً من شتى الأجناس منهم الأوروبيون والعرب والصينيون ومن الملايو وأندونيسيا. ففي العالم القديم أول من اشتغل بها هم الفينيقيون أقدم وأفضل من ركب البحر، ثم جاء بعدهم الإغريق، وهكذا توالت مسيرة القرصنة البحرية إلى أن حوت أناساً من شتى الأجناس، فهم كانوا يتكونون من شرائح مختلفة من طبقات المجتمع فكان من بينهم متعلمون وآخرون من حثالة المجتمع، ضباط وملكيون وبحارة وموظفون عملوا فيما مضى في إدارة الأسطول البحري ولصوص نكرة اتفقوا جميعاً على ظهر سفينة واحدة مهمتهم أخذ كل سفينة غصباً. ولا يمكن تسويغ سبب مهنة القرصنة التي اشتغل بها أجناس عدة

من العالم، فكلٌ له أسبابه و دوافعه الخاصة التي دفعته لارتكاب هذا الجرم.

المطلب الأول: موقف منظمة الأمم المتحدة من ظاهرة القرصنة الصومالية أو دورها في مكافحة القرصنة:

إن الأمم المتحدة خلالت عن استيائها لعمليات الاختطاف المستمرة التي تتعرض لها السفن في المياه الإقليمية للصومال و في أعالي البحار قبالة سواحل الصومال، و خطورة أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن وبخاصة السفن التي تقوم بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان، كذلك خطورة ذلك الوضع على سلامة الطرق البحرية التجارية وعلى الملاحة الدولية من خلال القرارات الستة التي أصدرها مجلس الأمن خلال عام 2008 حول قضية القرصنة الصومالية نظراً إلى بلوغ عمليات القرصنة التي تتعرض لها السفن في عام 2008 أكثر من ثلاثة أضعاف عددها في عام 2007، فجاءت قرارات مجلس الأمن وفقاً لصلاحياته وسلطاته كالآتي:-

أولا: القرار المرقم (1814) الصادر في 15 مايو 2008:

هذا القرار يركز في مضمونه على الحالة السياسية و حقوق الإنسان في الصومال، ويؤكد دعمه للمساهمة التي قدمتها بعض الدول لحماية القوافل البحرية لبرنامج الأغذية العالمي، ويهيب بالدول و المنظمات الإقليمية بالتنسيق فيما بينها أن تتخذ إجراءات لحماية السفن المشاركة في نقل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الصومال و الأنشطة التي تأذن بها الأمم المتحدة.

ثانياً: القرار المرقم (1816) الصادر في 2 يونيو 2008:

يقرر مجلس الأمن فيه أن حوادث القرصنة والسطو المسلح على السفن في المياه الإقليمية للصومال وأعالي البحار قبالة سواحله تؤدي إلى تفاقم الوضع في البلد، الأمر الذي ما زال يسبب خطراً على السلم و الأمن الدوليين في المنطقة.

و هو في هذا القرار يحث الدول التي تمتلك سفناً بحرية وطائرات عسكرية تعمل في أعالي البحار وفي المجال الجوي قبالة سواحل الصومال أن يتيقظوا لأعمال القرصنة، كما يشجع الدول على ردع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر من خلال تكثيف إجراءاتها وجهودها وبخاصة الدول التي تستخدم الطرق قبالة سواحل الصومال، كذلك يحث على تعاون الدول بعضها مع بعض ومع المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الإقليمية بشأن أعمال القرصنة، وتبادل المعلومات بهذا الشأن، و تقديم المساعدة إلى السفن المتعرضة لتلك الأعمال.

و أخيراً فإنه يجيز في قراره هذا دخول الدول المياه الإقليمية للصومال واستخدام جميع الوسائل اللازمة لقمع أعمال القرصنة بما يتسق مع أحكام القانون الدولي للبحار وذلك مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثاً: القرار المرقم (1838) الصادر في 7 أكتوبر 2008:

أشار المجلس في هذا القرار إلى قلقه الشديد إزاء تفاقم أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح مؤخراً في البحر قبالة سواحل الصومال، وأكد مجدداً على خطورة هذا الوضع وآثاره وشجبه

لهذه الأعمال، فقرر الآتي:

1. يهيب بالدول المهتمة بأمن الأنشطة البحرية أن تشارك في مكافحة أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال عن طريق القيام - على وجه الخصوص - بنشر سفن حربية وطائرات عسكرية وفقا للقانون الدولي.

2. يهيب بالدول التي تعمل سفنها البحرية وطائراتها العسكرية في أعالي البحار قبالة سواحل الصومال أن تستخدم في أعالي البحار والمجال الجوي قبالة سواحل الصومال جميع الوسائل الممكنة بما يتماشى مع القانون الدولي.

3. يحث الدول التي لديها القدرة على مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في أعالي البحار أن تتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال كما في القرار المرقم 1816.

4. يحث الدول والمنظمات الإقليمية على أن تواصل إجراءاتها لحماية القوافل البحرية التابعة لبرنامج الأغذية العالمية، وذلك وفقاً للقرار 1814

5. يحث الدول على أن تقدم حسب الاقتضاء نصائح وتوجيهات للسفن التي يحق لها رفع علمها بشأن التدابير الاحترازية المناسبة لكي تحمي نفسها من الاعتداء أو الاجراءات التي ينبغي لها أن تتخذها إذا تعرضت للاعتداء وهى تبحر قبالة سواحل الصومال وذلك تنفيذاً لما طلبته المنظمة البحرية الدولية على وجه الخصوص.

رابعاً: القرار المرقم (1844) الصادر في 20 نوفمبر 2008:

قرر المجلس بموجب هذا القرار اتخاذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك المساعدة والتدريب التقنيان، والمساعدات المالية، وغيرها من أشكال المساعدة. كذلك يلزم جميع الدول باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من لدن الأفراد الذين تحدد لجنة مجلس الأمن أسماءهم و المنشأة عملاً بالقرار751 (1992) بشأن الصومال ، كما يقرر أن تقوم جميع الدول الأعضاء، دون إبطاء، بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تكون في أراضيها، والتي يملكها أو يتحكم فيها الكيانات أو الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم.

خامساً: القرار المرقم (1846) الصادر في 2 ديسمبر 2008:

رحب المجلس بالمبادرات التي اتخذت من لدن بعض الدول والتي عددها في هذا القرار، والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة القرصنة، وشمل ترحيبه كلاً من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، كما استعرض قائمة المشاركات الفردية و الجماعية. و يهيب مجدداً بالدول و المنظمات الإقليمية التي لديها القدرة على المساهمة في مكافحة القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال بنشر سفن بحرية وطائرات عسكرية واحتجاز الزوارق والسفن والأسلحة وما يتصل بها من معدات أخرى.

فأصدر مجلس الأمن الدولي القرار المرقم 1846 للسماح للدول والمنظمات الإقليمية بدخول

المياه الإقليمية الصومالية لمواجهة أعمال القرصنة والسرقة المسلحة في البحر مدة اثني عشر شهرا بعد انتهاء مدة الستة الأشهر التي حددها القرار المرقم (1816).

سادساً: القرار المرقم (1851) الصادر في 16 ديسمبر 2008:

وأخيراً أجاز مجلس الأمن في هذا القرار أن تقوم الدول والمنظمات باتخاذ جميع التدابير المناسبة في الصومال، من أجل قمع أعمال القرصنة والسطو المسلح، والعمل على تقديم من يستخدمون أراضي الصومال لتدبير أو تسهيل أو ارتكاب جرائم القرصنة والسطو المسلح إلى العدالة.

إن صدور هذه القرارات من لدن مجلس الأمن خلال عام واحد وعن قضية واحدة وهي قضية القرصنة البحرية يدل ويؤكد على خطورة هذه الظاهرة وما ينجم عنها، وضرورة التكاتف للوقوف في وجهها.

المطالب الثاني: موقف المجتمع الدولي:

إن الاضطراب الأخير في المياه الإقليمية للبحر الأحمر قبالة سواحل الصومال أدى إلى تهديد وزعزعة الأمن في المياه الإقليمية والدولية المتمثل بأعمال القرصنة والسطو المسلح، وتزايد هذه الأعمال أدى إلى اهمام الدول بخطورة هذه الظاهرة وإعادة حساباتهم والتفكير للتصدي لظاهرة القرصنة البحرية.

إن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لمكافحة القرصنة دون غيرها من الدول. فجاءت مبادرات هذه الدول سريعة مشرفة إذ عقد اجتماع تشاوري بالقاهرة في 20 نوفمبر 2008 برئاسة مصرية ويمنية للدول العربية المطلة على البحر الأحمر لتنسيق الجهود و تكاتفها تلافياً للخسائر التي يمكن أن تحدث نتيجة لالقرصنة ، وبخاصة أن ظاهرة القرصنة باتت تهدد الأمن القومي لهذين البلدين، وشارك في هذا الاجتماع كل من السعودية والأردن والسودان وجيبوتي بمشاركة الحكومة الانتقالية للصومال وجامعة الدول العربية مؤكدين على احترام سيادة الصومال ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه وأن ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية هي نتاج تداعيات الأوضاع المتدهورة في الصومال، وأعربوا عن قلقهم إزاء تنامي هذه الظاهرة وضرورة التعاون والتشاور فيما بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لمواجهتها، و أشاروا إلى أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي من أجل دعم جهود مكافحة القرصنة بالإضافة إلى أهمية التنسيق بين الدول العربية من أجل بناء موقف عربي متكامل تجاه الظاهرة وسبل مكافحتها إقليميا ودوليا ، كما دعوا إلى دعم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمكافحة القرصنة، وأكد المشاركون في هذا الاجتماع على قدرة الدول المطلة على البحر الأحمر كل في نطاق مياهها الإقليمية على رصد وتعقب ومواجهة أية محاولات من القراصنة لدخول البحر الأحمر، وأخيراً رحب المشاركون بأية مبادرات دولية لتقديم الدعم من أجل تعزيز قدرات الدول العربية المطلة على البحر الأحمر كلما اقتضت الحاجة ووفقا لرغبة كل دولة، فى مواجهة ظاهرة القرصنة .

إن اليمن من إحدى الدول التي تأثرت و تضررت كثيراً من الحروب الأهلية والصراعات الدائرة

في الصومال وما ترتب عليها من تداعيات، إذ تأثرت أخيراً بأعمال القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال، وكان نتيجة ذلك أن أعلنت عن قدرتها على حماية مياهها الإقليمية والاستعداد لمكافحة أعمال القرصنة البحرية إذا ما قدم لها المجتمع الدولي المساعدات اللازمة عند الضرورة. وتؤكد اليمن على أنه يتعين على دول المنطقة أن تعالج ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية دون غيرها من الدول الأجنبية، إذ عبّر وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي عن قلقه إزاء الوجود العسكري المكثف والمتعدد الجنسيات في المنفذ الجنوبي للبحر الأحمر، وتخوفه من أن يكون ذلك مقدمة لتدويل مياه البحر الأحمر، داعياً الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر العربي إلى تنسيق جهودها لمكافحة أعمال القرصنة وعدم الرجوع إلى الدول الأجنبية في ذلك. كما اتخذت الحكومة اليمنية مجموعة من الإجراءات للتصدي لظاهرة القرصنة في حدود إمكانياتها المتاحة التي تمثلت بنشر 1000 جندي من خفر السواحل و 16 زورقاً حربياً مجهزاً بمختلف المعدات البحرية العسكرية في خليج عدن وباب المندب، و تكثيف الدوريات الأمنية و إعلان حكومة صنعاء تشديد إجراءات الأمن في مياهها الإقليمية لمنع امتداد أعمال القرصنة إلى البلاد، بالإضافة إلى إعلانها إنشاء أربعة مراكز إقليمية لمكافحة القرصنة في كل من صنعاء، وعدن، والحديدة والمكلا ، وسيتم افتتاح مركز إقليمي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن بمشاركة 20 دولة من إقليم غرب المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر بالتعاون مع المنظمة الاستشارية البحرية الدولية، ومقره في صنعاء.

كذلك مصر فإنها متأثرة بطريقة مباشرة بظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، إذ إن المنطقة التي تحدث فيها عمليات القرصنة و السطو المسلح ضد السفن متاخمة للأمن القومي المصري و هي منطقة خليج عدن و المحيط الهندي، و تهدد العمليات الأخيرة حركة الملاحة خلال قناة السويس باعتبارها أهم موارد الاقتصاد المصري وأحد الممرات الملاحية الشديدة الأهمية، وذلك يؤثر في عائداتها وأمن وسلامة السفن التجارية المصرية المارة بالمنطقة التي تشهد تتابعاً وتزايداً في عمليات القرصنة إذ تعرض عدد من السفن المصرية لهجمات ومحأولات للاختطاف، و على ذلك تبذل مصر جهدها لدعم كافة الجهود الدولية، والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل التصدي لظاهرة القرصنة، فانضمت إلى مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة أمام سواحل الصومال، وشاركت في عدة اجتماعات عقدت بمناسبة ظاهرة القرصنة ومنها المشاركة في الاجتماعات الإقليمية للمنظمة البحرية الدولية بالإضافة إلى استضافتها لاجتماعات في القاهرة منها الاجتماع التشاوري العربي، والاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة، وتوافر مصر الحماية اللازمة لسفنها التي تمر بالمنطقة من خلال تنسيق وزارة الخارجية المستمر مع القوات الدولية الموجودة في منطقة خليج عدن.

كما شاركت السعودية مع الجهود الدولية لمكافحة القرصنة في المنطقة بقواتها البحرية إذ بدأت مهامها في منتصف شهر نوفمبر من عام 2008، و شاركت بثلاث فرقاطات حديثة و ذات قدرات عالية، و من المهام التي نفذتها: حماية السفن التجارية التابعة لها و مرافقتها أثناء مرورها في المناطق التي تشهد تزايداً في عمليات القرصنة، والقيام بأعمال المراقبة على مدار الساعة، إضافة إلى تقديم المساعدات اللازمة للسفن التجارية التي تطلب الاستغاثة.

و على الصعيد الأجنبي دفعت هذه الظاهرة عدداً من الدول الكبرى سواء الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية إلى التدخل بإرسال قطع بحرية إلى المنطقة للسيطرة على أمن البحر الأحمر و خليج عدن.

فقد اتخذ وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي قراراً بتأليف قوة بحرية خاصة بحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر بقيادة أدميرال بريطاني ، على أن تبدأ هذه القوة مهامها في أواسط شهر ديسمبر من عام 2008. و بالفعل تم تأليف وإطلاق هذه القوة العسكرية الأوروبية في شهر ديسمبر مدة عام واحد تحت اسم ((أطلانطا)) وبقيادة أدميرال بريطاني «فيليب جونز» وشارك فيها كل من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا واليونان وإسبانيا والسويد، و من مهام هذه القوة الأساسية حماية السفن التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والمحملة بالمساعدات الغذائية، وحماية السفن التجارية، وتنظيم دوريات في بحر العرب وخليج عدن ومياه المحيط الهندي الغربية من الساحل الصومالي في منطقة تبلغ مساحتها الإجمالية مليون كيلومتر مربع، ولدى هذه القوة 6 سفن حربية و 3 طائرات استطلاع في المنطقة.

كما أنه إضافة إلى ذلك هنالك عدد من السفن الحربية التابعة لدول آسيوية وعالمية منها: الصين وإيران والهند وروسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الإجراءات والعمليات التي قام بها حلف الناتو، وذلك يدل على استعداده لمواجهة هذا الظاهرة.

إن هذا التزاحم في القوات الدولية لمكافحة عمليات القرصنة في تلك المنطقة لم يفلح في الوقوف في وجه عمليات القرصنة المتزايدة، بالإضافة إلى أنه يثير مشكلة عدم التنظيم والفوضى، فالدول العربية والإقليمية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن تنشر قواتها وكذلك القوى الدولية الأجنبية من غير تنسيق فيما بينهما فنرى لكلٍ جهوده الخاصة.

بالإضافة إلى تأليف مجموعة الاتصال الدولية مؤخراً المعنية بمشكلة القرصنة البحرية أمام سواحل الصومال، التي تضم 34 عضواً منها 28 دولة معنية بمشكلة القرصنة أمام سواحل الصومال، إما لوقوعها في منطقة جغرافية متاخمة للمنطقة التي تكثر فيها أعمال القرصنة أو لأنها متضررة بشكل أو بآخر من هذه الأعمال، كاستهداف سفنها أو الإضرار بمصالح شركات السفن والبحارة التابعين لها، وهذه الدول هي: استراليا، وبلجيكا، والصين، والدانمارك، وفرنسا، والمانيا، ومصر، واليونان، والهند، وإيطاليا، واليابان، وكينيا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وروسيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وعمان، واليمن، والمملكة العربية السعودية، والصومال، وجيبوتي، ودولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى 6 منظمات إقليمية ودولية، وهي: الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة البحرية الدولية، وحلف الناتو. وهذه المجموعة هي للتشاور و التنسيق و البحث و تبادل المعلومات من خلال مجموعات عمل لحل ظاهرة القرصنة و وضع حد لها.

خاتمة البحث

إن الذي تناولته في البحث هو التعريف بالقرصنة البحرية وأحكامها بشكل عام، ثم التعرض لظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية التي تناولت فيها أسباب الظاهرة وآثارها والقائمين بها وأساليبهم وطرقهم المتبعة، وأخيراً عرضت الجهود الدولية المتعلقة بهذه الظاهرة. ولذلك يمكن أن نخرج بالنتائج الآتية:

أولا: النتائج

1: من خلال استعرض الاتفاقيات الدولية نرى أن هناك قصورا في تلك الاتفاقيات التي تتضح من خلال عدة جوانب، أهمها أن تلك الاتفاقيات ضيقت من نطاق تطبيق تلك الاتفاقيات، وهذا الأمر جعل من الصعب التحرك الدولي لمكافحة هذه الظاهرة. وهذا التحديد يتمثل في النصوص التي أوردتها تلك الاتفاقيات التي تحصر فعل القرصنة في أعالي البحار. لذلك يمكن القول بعدم وجود تعريف محدد ودقيق لمفهوم القرصنة البحرية في اتفاقية 1982 للبحار والاتفاقيات اللاحقة وتضييق نطاق تطبيقها.

2: إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أعطت الدولة التي تقوم بضبط القراصنة والقبض عليهم حق محاكمتهم في محاكمها الوطنية وتركت تحديد العقوبة للدولة التي تقوم بالضبط و القبض؛ تكون محاكمة القراصنة في محاكم الدولة التي ضبطتهم و قبضت عليهم، غير أن الوضع مختلف بالنسبة للقرصنة الصومالية، ذلك لأن دولة الصومال لم توقع على الاتفاقيات المتعلقة بقانون البحار.

3: هناك تزاحم في القوات الدولية لمكافحة عمليات القرصنة في المنطقة وبخاصة قبالة سواحل الصومال، وبالرغم من تزاحمها لم يفلح في الوقوف في وجه عمليات القرصنة المتزايدة، بل زاد الأمر أكثر تعقيدا وعدم التنظيم و الفوضى. ولا يوجد تنسيق بين الدول الاقليمية المطلة على البحر الأحمر و خليج عدن الذي توجد فيه القرصنة من غير تنسيق فيما بينهم بل لكلٍ جهوده الخاصة.

4: تربط اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الهدف من العنف أو الاحتجاز المسلح بتحقيق مصلحة ومنافع شخصية للقائمين بذلك الفعل.

5: لايوجد تشريعات واضحة دولية تعمل على القضاء على الظاهرة التي تهدد كافة البشرية أو وضع آلية لملاحقة القراصنة وأسرهم بعَدِّ جريمة القرصنة جريمة دولية ولولاية المحاكم الدولية أو الوطنية.

6: إن الوضع المتأزم في الصومال هو الذي يزيد المشكلة ويجعلها أكثر تعقيدا كل يوم لارتباطه باستقرار الدولة وإنهاء الحروب والصراعات الداخلية. ومن شأن تأجيجه تهديد الأمن والسلم الدوليين ليس في الصومال فحسب بل في العالم أجمع.

7: بالرغم من بعض القصور الذي يعتري اتفاقية روما 1988 إلا أنها تمثل الارهاصة الأولى والحقيقية لمواجهة المشكلة دوليا نظرا إلى ما قامت به من سد بعض الثغرات التي تعتري الاتفاقية الدولية للبحار 1982.

8: انتشار تلك العمليات في هذه المنطقة وغيرها، وتفاقمها، وعجز المجتمع الدولي عن مواجهتها من خلال الحزم والتضامن الجماعي الفاعل كانت له آثار سلبية وخيمة في حركة التجارة الدولية.

9: لاتوجد محاكم جنائية دولية من أجل العمل على معاقبة القراصنة على تلك الجرائم.

ثانيا: التوصيات:

- إعادة النظر في تعريف القرصنة البحرية الوارد في المادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة 1982 بما يكفل توسيع نطاق تطبيق الشروط والضوابط التي تتطلبها المادة المذكورة، بحيث تكون أعمال السطو المسلح ضد السفن، مع وضع تنظيم الإجراءات ومكافحتها يتفق ومبادئ القانون الدولي.

- ضرورة التعاون الدولي للبحث عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء ظاهرة القرصنة البحرية في الصومال والبحث عن العلاج لها بدلا من التركيز على المواجهة العسكرية والمطاردة أو التهديد الذي ثبت عدم جدواه في حل المعضلة وزاد من التوتر في تلك المنطقة بدلا من أن يكون جزءاً من الحل.

- ضرورة التعاون الدولي بين الدول ذات لعلاقة، وبالتحديد دولة العلم ودولة الميناء والدولة الساحلية، ودولة الجنسية والتنسيق الكامل بينهم بما يضمن الحد من تلك الظاهرة.

- إن التدخلات الأجنبية في المنطقة للقضاء على القرصنة و التصدي لها لم تجد أي نفع، والدليل على ذلك أن عمليات القرصنة وخطف السفن ما تزال مستمرة ولم تقل أو تتوقف، فينبغي وجود حكومة قوية في الصومال ومساعدة الدول العربية والمجاورة لها، كما يلزم القضاء على الفقر في الصومال وإتاحة فرص العمل لمواطنيها حتى لا تزداد حدّة مثل هذه المشاكل.

-

- الصومال دولة ذات سيادة، ويجب منحها ما يلزم وإعطاؤها الفرصة لإثبات قوتها وسيادتها على أرضها و شعبها، فزيادة التدخل الأجنبي يزيد الوضع تعقيداً، وبدلا من ذلك يجب العمل على تشجيع وتحفيز الصومال على التوقيع على الاتفاقيات فيجب استئذانها بهذا الشأن.

- هؤلاء القراصنة ينطلقون من السواحل الصومالية وإثبات الأدلة لإدانتهم تكون صعبة إذا ما تمت محاكمتهم في دولة أخرى، على ذلك أرى أنه من الأفضل أن تتم محاكمتهم في الصومال نظراً إلى الظروف التي عاشتها الأخيرة، وهذا رهين باستقرار الظروف الأمنية والسياسية في الصومال فإن من شأن ذلك الحد من الظاهرة.

- آن الأوان لإصدار قوانين دولية تعالج القرصنة البحرية وتحدد عقوبة لها، وكيفية محاكمة مرتكبيها وليس الاكتفاء بتجريم أعمال القرصنة، لسد الثغرة القانونية الموجودة بالنسبة لهذا الموضوع. ويكون ذلك باتخاذ مجلس الأمن هذه الخطوات بإنشاء محكمة دولية خاصة بمحاكمة القراصنة الصوماليين، نظرا إلى عدم وجود محاكم بديلة، وإن وجدت فإن الإمكانيات المادية والفنية لن تسعف القيام بمثل ذلك العمل مالم يكن هناك إطار دولي.
- في ظل عدم وضوح رؤية دولية واضحة، لابد من قيام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالاتفاق على إيجاد الية من خلال الدعوة إلى مؤتمر دولي لوضع اللبنة الأساسية لاتفاقية تتضمن مفاهيم وأسس جديدة نظر إلى طبيعة القانون الدولي التي تتطور بشكل سريع، تشمل تعريفاً شمولياً جديداً للقرصنة وملاحقة مرتكبيها ووضع أسس التعاون الدولي في هذا المجال.

الهوامش

1. حياة زلماط، القرصنة البحرية في القرن الإفريقي وخليج عدن، المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، متوافر على الانترنت .http://www.cmes-maroc.com/ar/index php?option=com_content&view=article&id=204:2010-12-30-15-48-57&catid=40:2009-02-08-06-48-22&Itemid=69
2. Souze, Philipde, Accedent Rome and Pirates, 2000, p. 105.
3. إبراهيم خليل الجبوري، القرصنة البحرية في الساحل الصومالي وباب المندب، أسبابها وانعكاساتها ومعالجتها " دراسة تحليلية في العلووم السياسية»، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2011، ص 27.
4. كافيلي رايلي، عالم المعرفة، بحث العنف والانتقام ، ترجمة محمد عبد الوهاب وآخرون، الكويت، مجلة الثقافة والفنون والاداب، 1984م، ص 188.
5. المرجع السابق، انظر ياتسيك ماخوفسكي، تاريخ القرصنة في العالم، ترجمة أنور محمد، دار شرقيات للنشر، القاهرة، 1995، ص 64.
6. المرجع السابق، ص 29.
7. باول جيلبرت، التاريخ الرسمي للعصر الذهبي لالقرصنة الانجلوسكسونية، متوافر على شبكة الانترنت ، http://www.pitatesinf.com/detaif-phparliele-id، تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/2011.
8. محمد عمر المدني، القانون الدولي للبحار وتطبيقاته على المملكة العربية السعودية، الرياض، معهد الدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية، ط2، 1996م، ص 69.
9. الموسوعة العربية، "القرصان"، المركز الثقافي جمعية الرعاية المتكاملة، القاهرة، ط 2، 199م، ص 155.
10. إبراهيم خليل الجبوري، القرصنة البحرية في الساحل الصومالي وباب المندب، أسبابها وانعكاساتها ومعالجتها " دراسة تحليلية في العلووم السياسية»، مرجع سابق، ص 27
11. Dictionnaire DE LA terminologie du droit international- Paris, Sirey- 1960, p. 452.
12. أحمد رشدي، محمد عبدالمنعم " جريمة القرصنة البحرية في ضوء أحكام القانون الدولي، القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، منتدى القانون الدولي، العدد الثالث، أبريل 2009، ص 12.
13. علي صادق أبوهيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1995م، ص 335.

14. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، قانون السلام، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1995م، ص 335.
15. محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979/، ص 208.
16. د. أحمد محمد رفعت، الإرهاب الدولي، ط1، حقوق الطبع مركز الدراسات العربي الأوربي، باريس، 1998، ص48.
17. د.عبد الواحد محمد الفار- الجرائم الدولية و سلطة العقاب عليها – ص448.
18. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، قانون السلام، مرجع سابق، ص 335.
19. لمادة 86 من اتفاقية أعالي البحار عام 1958م.
20. انظر: أبو الخير أحمد عطية، الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 27.
21. عادل المسدى، أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية وإجراءات مكافحتها، دار النهضة العربية ، 2010، ص 27.
22. انظر: د. عبد المنعم محمد داود- القانون الدولي للبحار و المشكلات البحرية العربية، ص243.
23. د.عبد المنعم محمد داود-مشكلات الملاحة البحرية في المضايق العربية، ص46.
24. عادل عبدالله المسدي، أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية وإجراءات مكافحتها في ضوء قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، دار النهضة العربية،2008، ص 18.
25. المادة 3 من اتفاقية روما لعام 1988م.
26. المادة 2 من اتفاقية روما 1988م.
27. انظر الدكتور أبو الخير أحمد عطية، الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 53.
28. المادة الثانية من البروتوكول الإضافي لاتفاقية روما 1988.
29. عرفت اتفاقية جنيف 1982 و أتفاقية 1958 القرصنة في الوقت الذي لايوجد فيه تعريف معين للارهاب ولم يتم اعتماد تعريف واحد له من الامم المتحدة.
30. انظر: د. عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، ص583 إلى ص588.
31. إبراهيم خليل إبراهيم، القرصنة البحرية في الساحل الصومالي وباب المندب أسبابها

وانعكاساتها ومعالجتها «دراسة تحليلية في العلوم السياسية»، دار الكتب الوطنية، القاهرة، 2011، ص 97.

32. المرجع السابق.

33. أنظر يوسف المصري، الآثار القانونية لجريمة القرصنة البحرية، دار العدالة، ط 1، القاهرة، ص 43.

34. المرجع السابق.

مراجع البحث

أولا: المراجع العربية:

إبراهيم خليل الجبوري، القرصنة البحرية في الساحل الصومالي وباب المندب، أسبابها وانعكاساتها ومعالجتها " دراسة تحليلية في العلوم السياسية"، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2011.

أحمد رشدي، ومحمد عبدالمنعم « جريمة القرصنة البحرية في ضوء أحكام القانون الدولي، القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، منتدى القانون الدولي، العدد الثالث، أبريل 2009 .

أحمد محمد رفعت، الإرهاب الدولي، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربي الأوروبي، باريس، 1998.

محمد عمر المدني، القانون الدولي للبحار وتطبيقاته على المملكة العربية السعودية، الرياض، معهد الدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية، ط2، 1996م .

علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1995م .

ياتسيك ماخوفسكي، تاريخ القرصنة في العالم، ترجمة: الدكتور أنور محمد إبراهيم، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 8002.

مسعد عبد الرحمن زيدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، دار الكتب الوطنية، القاهرة، 2008.

عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، 2007.

عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999.

محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، قانون السلام، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1995م .

محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979 .

الموسوعة العربية، «القرصان»، المركز الثقافي جمعية الرعاية المتكاملة، القاهرة، ط 2، 199م، ص 155.

انظر أبو الخير أحمد عطية، الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية، دار النهضة العربية، القارة، 2009.

عادل المسدى، أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية وإجراءات مكافحتها في ضوء قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، دار النهضة العربية ، 2010.

يوسف المصري، الآثار القانونية لجريمة القرصنة البحرية، دار العدالة، ط 1، القاهرة، 2011.

ثانيا: المراجع الاجنبية:

Dictionnaire DE LA terminologie du droit international- Paris, Sirey-1960

Souze, Philipde, Accedent Rome and Pirates, 2000

Maritime Piracy in International Law and International Applications

Somalia: An Example

Zaid A. Zaid

College of Law - University of Sharjah

Sharjah - UAE

Abstract

Maritime piracy today occupies the attention of the world because it has become a negative phenomenon affecting the international community at large. It was part of old sea piracy that was linked with the practices of maritime trade. However, this issue did not receive adequate attention in terms of research because there were no explicit regulations and laws to perpetrate piracy and prevent crime at that time. Gradually,countries started to realize the danger of this phenomenon and therefore, began to establish laws in order to maintain the security and safety of ships at sea. Many agreements were concluded in this effect and piracy started to be considered an international crime. This research seeks to achieve the following objectives: a) drawing attention to the legal dimensions of maritime piracy, b) highlighting the stance of international law and the international community regarding this issue, d) proposing ways to reduce the practice of piracy, and e) emphasizing the role of international organizations and their efforts to combat piracy. To achieve these goals, the paper was divided into four parts. The first section deals with piracy in three main chapters in terms of history of maritime piracy, the definition of this phenomenon in international jurisprudence and conventions. Finally, chapter three focuses on the effects of piracy in the coast of Somalia. Chapter four was devoted to the international position regarding piracy in the cost of Somalia and the role of this country in fighting this phenomenon.